

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 8

Год. LX

Понеделник, 23 февруари 2004

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
170. Закон за изменување и дополнување на Законот за државјанството на Република Македонија.....	1	176. Листа за изменување на Листата на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција за 2004 година.....	6
171. Закон за основање на Државен универзитет во Тетово.....	4	177. Одлука на Регулаторната комисија за енергетика на РМ.....	7
172. Одлука за изменување на Одлуката за условите и критериумите за давање повластен тарифен третман при увоз на пченица за непосредно производство.....	5	178. Решение за делумно одобрување на Барањето за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	7
173. Решение за запирање на примена на пропис.....	5	179. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	7
174. Решение за запирање на примена на пропис.....	6	180. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	7
175. Листа за дополнување на Листата на стоки на царински квоти по потекло од Заедницата на Србија и Црна Гора кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за прво полугодие од 2004 година.....	6	Објава за стапката на трошоците на живот за месец јануари 2004 година во однос на месец декември 2003 година.....	7

170.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државјанството на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јануари 2004 година.

Бр. 07-297/1
22 јануари 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за државјанството на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 67/92) во членот 1 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Државјанството е правна врска меѓу лицата и државата и не го означува етничкото потекло на лицата."

Член 2

Во членот 6 став 1 по зборот "најдено" се додаваат зборовите: "или родено", а точката по зборот "непознати" се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "или се со непознато државјанство или се без државјанство".

Во ставот 2 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: "и доколку детето нема да остане без државјанство."

Член 3

Членот 7 се менува и гласи:

"Државјанство на Република Македонија со природување може да стекне странец кој лично поднел барање за прием во државјанство на Република Македонија, ако ги исполнува следниве услови:

- 1) да наполнил 18 години живот;
- 2) до поднесувањето на барањето законски и постојано да живее на територијата на Република Македонија најмалку осум години;
- 3) да има обезбедено стан и постојан извор на средства за егзистенција во висина која овозможува материјална и социјална сигурност под услови утврдени со закон;
- 4) во Република Македонија и во државата чиј државјанин е да не бил казнуван со казна затвор во траење од најмалку една година, за дела за кои се гони по службена должност и кои се казниви според прописите во Република Македонија;
- 5) против него да не се води кривична постапка во Република Македонија и во државата чиј државјанин е;
- 6) да го владее македонскиот јазик до тој степен да може лесно да се разбере со околината;
- 7) да не е изречена мерка забрана за престој во Република Македонија;
- 8) неговиот прием во државјанство на Република Македонија да не ја загрозува безбедноста и одбраната на Република Македонија;
- 9) да потпише заклетва дека ќе биде лојален граѓанин на Република Македонија и
- 10) да има отпуст од досегашното државјанство или да докаже дека ќе го добие ако биде примен во државјанство на Република Македонија.

Исполнувањето на условот од став 1 точка 6 на овој член ќе го утврди посебна комисија формирана од Владата на Република Македонија.

Условот од став 1 точка 10 на овој член ќе се смета дека е исполнет ако странецот докаже дека е без државјанство или ако докаже дека државјанството според законот на неговата држава ќе го изгуби со самото природување во државјанството на Република Македонија.

По исклучок од став 3 на овој член, ако странската држава не дава отпуст или за отпуст од државјанство поставува такви услови кои странецот не е возможно да ги исполни, а притоа да не се создадат егзистенцијални или безбедносни проблеми за него и семејството, тој ќе биде примен во државјанство на Република Македонија ако даде изјава дека се откажува од странско-то државјанство.

Во решението со кое се одбива барањето за стекнување на државјанство на Република Македонија со природување според став 1 точка 8 на овој член, органот ќе ги образложи причините заради кои го донел решението, а притоа водејќи сметка за заштита на јавниот интерес."

Член 4

По членот 7 се додаваат три нови члена 7-а, 7-б и 7-в, кои гласат:

"Член 7-а

Државјанство на Република Македонија со природување може да стекне лице без државјанство или лице со признат статус на бегалец ако од утврдувањето на без државјанството, односно признавањето на статус на бегалец до поднесувањето на барањето за прием во државјанство, законски и постојано живее на територијата на Република Македонија најмалку шест години и ако ги исполнува условите од член 7 став 1 точка 1 точките од 3 до 10 на овој закон.

Член 7-б

Содржината на заклетвата од член 7 став 1 точка 9 на овој закон гласи:

"Се колнам во честа дека ќе бидам лојален на државата Република Македонија и ќе ги почитувам Уставот и законите и ќе ги исполнувам должностите на државјанин на Република Македонија."

Член 7-в

На странец кој поднел барање за прием во државјанство на Република Македонија ќе му се издаде гаранција дека ќе биде примен во државјанство на Република Македонија доколку ги исполнува условите од член 7 став 1 точките од 1 до 9 на овој закон.

Ако странецот од став 1 на овој член во рок од две години од денот на врачувањето на гаранцијата не поднесе доказ во смисла на член 7 став 1 точка 10 од овој закон, ќе се смета дека се откажал од своето барање."

Член 5

Во членот 8 бројот "8" се заменува со бројот "10", а по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Иселеник, во смисла на овој закон, се смета граѓанин на Република Македонија кој се иселил од Република Македонија во друга држава, освен во матичната земја, без оглед на полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба."

Член 6

Во членот 9 бројот "8" се заменува со бројот "10", а по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Странец кој е во брак со државјанин на Република Македонија најмалку осум години, кој законски и постојано живее во странство и со Република Македонија има цврста и ефективна поврзаност, може со природување да стекне државјанство на Република Македонија иако не ги исполнува условите од член 7 став 1 точки 2, 6 и 10 на овој закон."

Член 7

Во членот 10 зборовите: "со откажување" се заменуваат со зборовите: "според меѓународен договор".

Член 8

Во членот 11 ставот 1 се менува и гласи:

"Странец кој ги исполнува условите од член 7 став 1 точки 1 и 8 на овој закон може со природување да стекне државјанство на Република Македонија ако тоа претставува особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес."

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Владата на Република Македонија со уредба ќе ги утврди критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување на државјанство во смисла на став 1 од овој член."

Во ставот 2 кој станува став 3 зборот "претходно" се брише, а зборот "посебниот" се заменува со зборот "особениот".

Ставот 3 станува став 4.

Член 9

Во членот 17 став 1 по зборот "поднесло" се додава зборот "лично".

По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

"5) да достави доказ од надлежен орган дека не е поведена стечајна постапка, односно постапка за престанок на трговското друштво чиј основач или содружник е, односно за трговецот поединец;"

Точките 5 и 6 стануваат точки 6 и 7.

Ставот 4 се менува и гласи:

"Во решението со кое се одбива барањето за отпуст од државјанство на Република Македонија во смисла на став 3 од овој член, органот ќе ги образложи причините заради кои го донел решението, а притоа водејќи сметка за заштита на јавниот интерес."

Член 10

Во членот 19 став 1 зборовите: "кој нема државјанство на Република Македонија" се бришат.

Член 11

Во членот 21 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:

"Против решението од став 2 на овој член барателот може да поднесе жалба до надлежната комисија на Владата на Република Македонија."

Против решението на надлежната комисија на Владата на Република Македонија може да поведе управен спор."

Член 12

Во членот 27 во шестиот ред по зборот "Македонија" се става запирика и се додаваат зборовите: "за образецот на гаранцијата за прием во државјанство на Република Македонија и за образецот на заклетвата".

Член 13

Во членот 27 се додаваат два нови члена 27-а и 27-б, кои гласат:

"Член 27-а

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на Законот.

Член 27-б

Со денот на почетокот на примената на овој закон, постапките за стекнување или престанување на државјанство на Република Македонија кои се започнати по Законот за државјанството на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/92) ќе продолжат според одредбите на овој закон."

Член 14

Државјаните на другите републики на поранешната СФРЈ и државјаните на поранешната СФРЈ кои на 8 септември 1991 година имале пријавено живеалиште, до поднесување на барањето постојано живеат на територијата на Република Македонија и имаат вистинска и ефективна врска со Република Македонија можат да стекнат државјанство на Република Македонија ако во рок од две години по влегувањето во сила на овој закон поднесат барање, доколку против нив не се води кривична постапка во Република Македонија, за кривични дела со кои се загрозува безбедноста и одбраната на Република Македонија и ги исполнуваат условите од член 7 став 1 точки 1 и 6 на овој закон.

Член 15

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за државјанството на Република Македонија.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHTETËSI TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Neni 1

N[Ligjin p[r shtet[si t[Republik[s s[Maqedonis[("Gazeta Zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[", num[r 67/92), n[nenin 1 pas paragrafit 1 shtohet nen i ri 2 si vijon:

"Shtet[sia [sht[lidhje juridike midis personave dhe shtetit dhe nuk e paraqet prejardhjen etnike t[personave".

Neni 2

N[nenin 6 paragrafi 1, pas fjal[s "i gjendur" shtohen fjal[t: "ose i lindur", nd[rsa pika pas fjal[ve: "t[panjohur" z[vend[sohet me presje dhe shtohen fjal[t: "ose jan[me shtet[si t[panjohur ose jan[pa shtet[si".

N[paragrafin 2, pika n[fund t[fjalis[fshihet dhe shtohen fjal[t: "edhe n[se f[mija nuk do t[mbetet pa shtet[si".

Neni 3

Neni 7 ndryshon si vijon:

"Shtet[sin[e Republik[s s[Maqedonis[me natyralizim mund ta fitoj[i huaji, i cili personalisht ka paraqitur k[rkes[p[r pranim t[shtet[sis[n[Republik[n e Maqedonis[, n[se i p[rmbush k[to kushte:

1) t[ket[mbushur 18 vjet;

2) deri n[paraqitjen e k[rkes[s, ligj[risht dhe vazhdimisht t[ket[jetuar n[territorin e Republik[s s[Maqedonis[, s[paku tet[vjet;

3) t[ket[siguruar banes[dhe burim t[p[rhersh[m mjetesh p[r ekzistenc[n[lart[sin[q[mund[son siguri materiale dhe sociale, n[n kushtet e p[rckaktuara me ligj;

4) n[Republik[n e Maqedonis[dhe n[shtetin, shtetas i t[cilit [sht[, t[mos jet[i d[nuar me d[nim me burg n[koh[zgjatje prej s[paku 1 viti, p[r vepra p[r t[cilat ndiqet sipas detyr[s zyrtare dhe t[cilat jan[t[d[nueshme sipas dispozitave n[Republik[n e Maqedonis[;

5) kund[r tij t[mos zhvillohet procedur[penale n[Republik[n e Maqedonis[dhe n[shtetin, shtetas i t[cilit [sht[;

6) ta njoh[gjuh[n maqedonase deri n[at[shkall[q[t[komunikoj[leht[me rrethin;

7) t[mos jet[shqiptuar masa e ndalimit p[r q[ndrim n[Republik[n e Maqedonis[;

8) pranimi i tij n[shtet[sin[e Republik[s s[Maqedonis[t[mos e rrezikoj[sigurin[dhe mbrojtjen e Republik[s s[Maqedonis[;

9) t[n[nshkruaj[betim se do t[jet[qytetar lojal i Republik[s s[Maqedonis[, dhe

10) t[ket[flet[shim nga shtet[sia e deritanishme ose t[d[shmoj[se do ta marr[, n[se pranohet n[shtet[sin[e Republik[s s[Maqedonis[.

P[rmbushjen e kushtit nga paragrafi 1 pika 6 e k[tij neni do ta verifikoj[komisioni i ve[jant[, i formur nga Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[.

Kushti nga paragrafi 1, pika 10 e k[tij neni do t[konsiderohet i p[rmbushur, n[se i huaji d[shmon se [sht[pa shtet[si ose n[se d[shmon se shtet[sin[sipas Ligjit t[shtetit t[tij do ta humbë me vet[natyralizimin n[shtet[sin[e Republik[s s[Maqedonis[.

Me p[rjashtim nga paragrafi 3 i k[tij neni, n[se shteti i huaj nuk l[shon flet[shim, ose p[r flet[shim nga shtet[sia parashtrohet kushte t[tilla, t[cilat i huaji nuk ka mund[si t'i p[rmbushë, e q[me k[t[rast t[mos krijohen probleme ekzistenciale ose t[siguris[p[r t[dhe familjen, ai do t[pranohet n[shtet[sin[e Republik[s s[Maqedonis[n[se jep deklarat[se heq dor[nga shtet[sia e huaj.

N[Vendimin me t[cilin refuzohet k[rkesa p[r marrjen e shtet[sis[t[Republik[s s[Maqedonis[me natyralizim, sipas paragrafit 1, pika 8 e k[tij neni, organi do t'i arsyetoj[shkaqet p[r t[cilat e ka marr[Vendimin, duke mbajtur me k[t[rast llogari p[r mbrojtjen e interesit publik."

Neni 4

Pas nenit 7 shtohen tri nene t[reja 7-a, 7-b, 7-c, si vijojn[:

"Neni 7-a

Shtet[si t[Republik[s s[Maqedonis[me natyralizim mund t[fitoj[personi pa shtet[si ose personi me status t[njohur t[refugjatit, n[se nga konstatimi i pashtetësisë, përkatësisht njohja e statusit të refugjatit deri n[paraqitjen e k[rkes[s p[r pranim n[shtet[si, ligj[risht dhe vazhdimisht ka jetuar n[Republik[n e Maqedonis[s[paku 6 vjet dhe n[se i p[rmbush kushtet nga neni 7 paragrafi 1 pika 1 dhe pikat prej 3 deri n[10 t[k[tij ligji.

Neni 7-b

P[rmbajtja e betimit nga neni 7 paragrafi 1 pika 9 e k[tij ligji [sht[si vijon: "Betohe[n n[nderin se do t[jem lojal ndaj shtetit të Republik[s s[Maqedonis[dhe do t'i respektoj Kushtetut[n dhe ligjet dhe do t'i p[rmbush obligimet e shtetasit t[Republik[s s[Maqedonis[".

Neni 7-c

T[huajit, i cili ka paraqitur k[rkes[p[r pranim n[shtet[sin[e Republik[s s[Maqedonis[, do t'i jepet garanci se do t[pranohet n[shtet[sin[e Republik[s s[Maqedonis[, n[se i p[rmbush kushtet nga neni 7 paragrafi 1, pikat prej 1 deri 9 t[k[tij ligji.

N[se i huaji nga paragrafi 1 i k[tij neni, n[afat prej dy vitesh nga dita e marrjes t[garancis[nuk paraqet d[shmi sipas nenit 7 paragrafi 1 pika 10 e k[tij ligji, do t[konsiderohet se ka hequr dor[nga k[rkesa e tij."

Neni 5

N[nenin 8 numri "8" z[vend[sohet me numrin "10", kurse pas paragrafit 1 shtohet pragraf i ri 2, si vijon:

"I shp[ngulur, sipas k[tij ligji, konsiderohet qytetari i Republik[s s[Maqedonis[, i cili [sht[shp[ngulur nga Republika e Maqedonis[n[shtet tjet[r, p[rve] n[vendin am[, pa marr[parasysh gjinin[, rac[n, ngjyr[n e l[kur[s, origjin[n nacionale dhe sociale, bindjen politike dhe fetare dhe pozit[n pron[sore dhe shoq[rore."

Neni 6

N[nenin 9, numri "8" z[vend[sohet me numrin "10" nd[rsa pas paragrafit 1 shtohet pragraf i ri 2, si vijon:

"I huaji, i cili [sht[martuar me shtetas t[Republik[s s[Maqedonis[, s[paku 8 vjet, i cili ligj[risht dhe vazhdimisht jeton n[bot[n e jashtme dhe me Republik[n e Maqedonis[ka lidhshm[ri t[fuqishme dhe efektive, me natyralizim mund ta marr[shtet[sin[e Republik[s s[Maqedonis[, edhe pse nuk i p[rmbush kushtet nga neni 7, paragrafi 1 pikat 2, 6 dhe 10 t[k[tij ligji."

Neni 7

N[nenin 10 fjal[t: "me heqje dor[" z[vend[sohen me fjal[t: "sipas marr[veshjes nd[rkomb[tare".

Neni 8

N[nenin 11 paragrafi 1 ndryshon si vijon:

"I huaji, i cili i plot[son kushtet nga neni 7 paragrafi 1 pikat 1 dhe 8 t[k[tij ligji, mundet me natyralizim t[fitoj[shtet[si t[Republik[s s[Maqedonis[, n[se kjo paraqet interes t[ve]ant[shkencor, ekonomik, kulturor, sportiv ose interes tjet[r nacional."

Pas paragrafit 1 shtohet nen i ri 2, si vijon:

"Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[me Rregullore do t'i p[rkaktoj[kriteret p[r interes t[ve]ant[shkencor, ekonomik, kulturor, sportiv ose interes tjet[r nacional p[r marrjen e shtet[sis[sipas paragrafit 1 t[k[tij neni".

N[paragrafin 2 i cili b[het paragraf 3 fjala "paraprakisht" fshihet, nd[rsa fjala "i ve]anti" z[vend[sohet me fjal[n "i posaqmi".

Pragrafi 3 b[het paragraf 4.

Neni 9

N[nenin 17 paragrafi 1, pas fjal[s "ka paraqitur" shtohet fjala "personalisht".

Pas pik[s 4 shtohet pika e re 5, si vijon:

"5) t[paraqes[d[shmi nga organi kompetent se nuk [sht[ngritur procedur[falimentuese, p[erkat[esisht procedur[p[r shuarjen e shoqat[s tregtare, themelues ose bashk[pronar i s[cil[s [sht[, p[rkat[esisht p[r tregtarin individual";

Pikat 5 dhe 6 b[hen pika 6 dhe 7.

Paragrafi 4 ndryshon si vijon:

"N[Vendimin me t[cilin refuzohet k[rkesa p[r l[shim nga shtet[sia e Republik[s s[Maqedonis[sipas paragrafit 3 t[k[tij neni, organi do t'i arsyetoj[shkaqet p[er t[cilat e ka marrur Vendimin, duke mbajtur llogari n[k[t] rast p[r mbrojtjen e interesit publik".

Neni 10

N[nenin 19 paragrafi 1 fjal[t: "i cili nuk ka shtet[si t[Republik[s s[Maqedonis[fshihen.

Neni 11

N[nenin 21 pas paragrafit 3 shtohen dy paragraf[t[rinj 4 dhe 5, si vijojn[:

"Kund[r Vendimit nga paragrafi 2 t[k[tij neni, k[rkuesi mund t'i paraqes[ankes[komisionit kompetent t[Qeveris[t[Republik[s s[Maqedonis[.

Kund[r Vendimit t[komisionit kompetent t[Qeveris[t[Republik[s s[Maqedonis[mund t[ngritet kontest administrativ.

Neni 12

N[nenin 27, n[radh[n e gjasht[, pas fjal[s "Maqedonia" vihet presja dhe shtohen fjal[t: "p[r formularin e garancis[p[r pranim n[shtet[sin[e Republik[s s[Maqedonis[dhe p[r formularin e betimit".

Neni 13

N[nenin 27 shtohen dy nene t[reja 27-a dhe 27-b, si vijojn[:

"Neni 27-a

Dispozitat n[nligjore t[parapara me k[t] ligj do t[miratohen n[afat prej gjasht[muajsh nga dita e hyrjes n[fuqi t[Ligjit.

Neni 27-b

Me dit[n e fillimit t[zbatimit t[k[tij ligji, procedurat p[r marrjen ose shuarjen e shtet[sis[s[Republik[s s[Maqedonis[, q[kan[filluar pas Ligjit p[r shtet[si t[Republik[s s[Maqedonis[("Gazeta Zyrtare e Republik[es s[Maqedonis[num[er 67/92), do t[vazhdojn[sipas dispozitave t[k[tij Ligji".

Neni 14

Shtetasit e republikave tjera t[ish RSFJ-s[dhe shtetasit e ish RSFJ-s[, t[cil[t m[8 shtator 1991 kan[paraqitur vendq[ndrim, deri n[paraqitjen e k[rkes[s jetojn[vazhdimisht n[territorin e Republik[s s[Maqedonis[dhe kan[lidhje t[v[rtet[dhe efektive me Republik[en e Maqedonis[mund t[marrin shtet[sin[e Republik[s s[Maqedonis[, n[se n[afat prej dy vitesh pas hyrjes n[fuqi t[k[tij Ligji paraqesin k[rkes[, n[se kund[r tyre nuk zhvillohet procedur[penale n[Republik[n e Maqedonis[p[er vepra penale me t[cilat rezikohet siguria dhe mbrojtja e Republik[es s[Maqedonis[dhe i p[rmbushin kushtet nga neni 7 paragrafi 1 pikat 1 dhe 6 t[k[tij ligji.

Neni 15

Autorizohet Komisioni ligjdh[n[s-juridik i Kuvendit t[Republik[s s[Maqedonis[t[verifikoj[tekstin e spastruar t[Ligjit p[r shtet[si t[Republik[s s[Maqedonis[.

Neni 16

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n Zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

171.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

Се прогласува Законот за основање на Државен универзитет во Тетово, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 јануари 2004 година.

Бр. 07-262/1
21 јануари 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ
ВО ТЕТОВО

Член 1

Се основа Државен универзитет во Тетово (во натамошниот текст: Универзитет), како највисока автономна високообразовна, научна, односно уметничка установа, со следниве високообразовни установи во негов состав:

- Природно-математички факултет;
- Факултет за хуманистички науки и за уметности;

- Економски факултет;
 - Правен факултет и
 - Центар за политехнички студии, како висока стручна школа.

Член 2

Универзитетот има својство на правно лице.
 Универзитетот има една сметка за редовно работење преку која располага со буџетските средства, како и една или повеќе посебни сметки преку кои располага со средствата што ги остварува од самофинансирачки активности, од донации и од кредити.

Седиштето на Универзитетот е во Тетово.

Член 3

Подготовките за почеток со работа на Универзитетот ќе ги врши матична комисија.

Членовите на матичната комисија ќе ги именува Владата на Република Македонија, на предлог на министерот надлежен за работите на високото образование.

Универзитетот ќе почне со работа веднаш по завршувањето на процедурата водена од страна на матичната комисија.

Член 4

Средствата за финансирање на дејноста на Универзитетот, ќе се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од други извори определени со закон.

Член 5

Статусот на затекнатите студенти од Универзитетот во Тетово, организиран како граѓанска иницијатива, ќе се решава согласно со членот 198 од Законот за високото образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2000 и 49/2003) и статутот на Универзитетот.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Л И Г Ј И ПЁР ТЕМЕЛИМИН Е УНИВЕРСИТЕТИТ ШТИТЕЌОРОМ НЁ ТЕТОВЁ

Нени 1

Themelohet Universiteti shtetёrор нё Tetovё (нё текстин е мётејмё: Universiteti), si institucion мё i lartё autonom shkencor, i arsimit sipёrор, respektivisht institucion i artit, me кёто institucione тё arsimit sipёrор нё пёрбёрје тё тјј:

- Fakulteti Matematikor-Natyor;
- Fakulteti i Shkencave Humanitare dhe i Arteve;
- Fakulteti Ekonomik;
- Fakulteti Juridik, dhe
- Qendra пёр Studime Politeknike, si shkollё e lartё profesionale.

Нени 2

Universiteti ka cilёsinё e personit juridik.

Universiteti ka нјё llogari пёр пунё тё rregullt, пёрмес сё cilёs disponon me мјетет buxhetore, si dhe нјё ose мё shumё llogari тё veћanta, пёрмес сё cilave disponon me мјетет qё i realizon nga активитетет vetёfinancuese, nga donacionet dhe кредитё.

Selia e Universitetit ёштё нё Tetovё.

Нени 3

Pёrgatitjet пёр fillimin e пунёс сё Universitetit do т' i kryejё komisioni амё.

Anёtarёт e komisionit амё do т' i emёrojё Qeveria e Republikёс сё Maqedonisё, me propozim тё ministrit kompetent пёр пунёт e arsimit sipёrор.

Universiteti do тё fillojё me пунё menjёherё pas mbarimit тё процедурёс тё udhёhequr nga ana e komisionit амё.

Нени 4

Mjetet пёр financimin e veprimtarisё сё Universitetit, do тё sigurohen nga Buxheti i Republikёс сё Maqedonisё dhe nga burime тё tjera тё пёrcaktuara me ligj.

Нени 5

Statusi i studentёve тё deritanishёm тё Universitetit нё Tetovё, i organizuar si iniciativё qytetare, do тё zgjidhet sipas nenit 198 тё Ligjit пёр arsimin sipёrор ("Gazeta Zyrtare e Republikёс сё Maqedonisё" numёr 64/2000 dhe 49/2003) dhe statutit тё Universitetit.

Нени 6

Ky ligj hyn нё fuqi ditёn e tetё nga dita e shalljes нё "Gazetёn Zyrtare тё Republikёс сё Maqedonisё".

172.

Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001, 4/2002, 55/2002 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.02.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН ПРИ УВОЗ НА ПЧЕНИЦА ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО

Член 1

Во Одлуката за условите и критериумите за давање повластен тарифен третман при увоз на пченица наметната за непосредно производство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/03 и 4/04), член 2 се менува и гласи:

„Повластен тарифен третман без плаќање на царина и посебна давачка се дава при увозот на пченица и наполица, друго со тарифна ознака 1001 90 99 00 во количина од 70.000 тони.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-612/1
 3 февруари 2004 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

173.

Врз основа на член 71 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), министерот кој раководи со Министерството за локална самоуправа, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ПРИМЕНА НА ПРОПИС

1. Се запира примената на одредбите на прописите на Советот на општината Тетово, и тоа:

- член 2 став 1 точка 1, 2 и 3 од Одлуката за утврдување на општински-градски установи од областа на културата во Општина Тетово бр. 07-60/4 од 29.01.2004 година, објавена во "Службен гласник на Општина Тетово" бр. 1/04 од 10.02.2004 година;

- точка 2 од Заклучоците бр. 07-60/3 од 29.01.2004 година, објавени во "Службен гласник на Општина Тетово" бр. 1/04 од 10.02.2004 година.

2. Примената на одредбите на прописите од точка 1 на ова решение се запира поради тоа што истите не се во согласност со членовите 94, 95 и 96 од Законот за култура ("Службен весник на РМ" бр. 31/98 и 49/03).

3. Министерството за локална самоуправа во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Решението во “Службен весник на Република Македонија”, до Уставниот суд на Република Македонија ќе поднесе иницијатива за оценување на законитоста на запрените одредби од наведените прописи на Општина Тетово.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-354/1
13 февруари 2004 година
Скопје

Министер,
Александар Гештаковски, с.р.

174.

Врз основа на член 71 став 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), министерот кој раководи со Министерството за локална самоуправа, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ПРИМЕНА НА ПРОПИС

1. Се запира примената на прописот на Советот на општината Гостивар, и тоа:

- Одлуката за прогласување на културни установи од општ интерес на Општина Гостивар бр. 07-73/1 од 04.02.2004 година, објавена во “Службен гласник на Општина Гостивар” бр. 1/04 од 04.02.2004 година.

2. Примената на Одлуката од точка 1 на ова решение се запира поради тоа што истата не е во согласност со членовите 94, 95 и 96 од Законот за култура (“Службен весник на РМ” бр. 31/98 и 49/03).

3. Министерството за локална самоуправа во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Решението во “Службен весник на Република Македонија”, до Уставниот суд на Република Македонија ќе поднесе иницијатива за оценување на законитоста на запрените одредби од наведените прописи на Општина Гостивар.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-371/1
18 февруари 2004 година
Скопје

Министер,
Александар Гештаковски, с.р.

175.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти (“Службен весник на Република Македонија” бр. 29/03, 59/03 и 76/03), Министерството за економија објавува

ЛИСТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА НА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА

Во Листата на стоки на царински квоти по потекло од Заедницата на Србија и Црна Гора кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за прво полугодие од 2004 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 84/03), Прилогот 4 кон Анекс 1 се дополнува со:

Тарифна ознака	Опис	Квота за период од 01.01 до 31.03.2004 год.	Квота за период од 01.04 до 30.06.2004 год.	Единица мерка
1101 00	Брашно од пченица или наполица	1.250.000	1.250.000	кг.

Бр. 10-1004/1
12 февруари 2004 година
Скопје

Министер за економија,
Стевчо Јакимовски, с.р.

176.

Врз основа на член 4 став 2 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на царинските квоти (“Службен весник на Република Македонија” бр. 29/03, 59/03 и 76/03), Министерството за економија објавува

ЛИСТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ ЗА КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЦАРИНСКИ КВОТИ КОИ СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ ПО ПАТ НА АУКЦИЈА ЗА 2004 ГОДИНА

Во Листата на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција (“Службен весник на Република Македонија” бр. 84/03), точката 2. Царински квоти по Договор за слободна трговија со Заедница на држави Србија и Црна Гора се менува и гласи:

Тарифна ознака	Наименовање на стоката	Квота за период од 01.01 - 31.03.2004 год.	Квота за период од 01.04 - 30.06.2004 год.	Квота за период од 01.07 - 30.09.2004 год.	Квота за период од 01.10 - 31.12.2004 год.	Единица мерка
0401	Млеко и павлака, неконцентрирано и без додаден шеќер или други материи за засладување	250.000	250.000	250.000	250.000	л.
0406	Сирење и урда	62.500	62.500	62.500	62.500	кг.
2402 20	Цигари што содржат тутун	62.500	62.500	62.500	62.500	1000 пар.

Бр. 10-1004/2
12 февруари 2004 година
Скопје

Министер за економија,
Стевчо Јакимовски, с.р.

177.

Врз основа на член 11-е алинеја 6 и член 39 став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), постапувајќи по барањето на КЈП Водовод - Кочани за промена на цена за геотермална енергија, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на четвртата седница одржана на 19 февруари 2004 година донесе

ОДЛУКА

1. Се одбива барањето на КЈП Водовод - Кочани за промена на цена на геотермална енергија од геотермалниот систем.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-104/2
19 февруари 2004 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

178.

Врз основа на член 37, член 38, член 41 и член 42 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 28.01.2004 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ**ЗА ДЕЛУМНО ОДОБРУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. Барањето бр. 01-5482 од 07.08.2003 година, за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност - втора емисија на акции на ГД Гранит АД Скопје се одобрува делумно.

2. На ГД Гранит АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 78.185 обични акции и 6.705 приоритетни акции, односно вкупно 84.890 акции во вредност од 424.450 евра или во денарска противвредност од 26.011.060 денари по средниот курс на НБРМ на денот на издавање на Решението, согласно Одлуката за издавање акции од втора емисија бр. 02-3386 од 22.05.2003 година и Одлуката за распределба и употреба на добивката за 2002 година бр. 02-3396 од 22.05.2003 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точката 2 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

4. Барањето од точка 1 на ова решение во делот што се однесува на реинвестирање на добивка од 2000 година во износ од 31.141.195 денари се одбива.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-75/5
28 јануари 2004 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

179.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Коњско-Општина Охрид.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Коњско, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1124/1
16 февруари 2004 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

180.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Гризилевци-Општина Пробиштип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Гризилевци, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1123/1
16 февруари 2004 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02 и 46/02), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јануари 2004 година, во однос на месец декември 2003 година, е повисока за 0,3%.

2. Правото на пораст на платите за месец јануари 2004 година, во однос на месец декември 2003 година, за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,15%.

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769.

Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.

Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ
ЈП Службен весник на Република Македонија
Ви ги нуди изданијата:

Р.бр	Издание	Цена	Р.бр	Издание	Цена
1	Претплата на „Службен весник на РМ“ за 2004 год.	9200.00	15	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и обрасци) <i>Д-р Стефан Георгиевски</i>	450.00
2	Регистар на прописи на Република Македонија (со шест промени - влошки и гратис класер)	3700.00	16	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право	290.00
3	CD-ROM Издание 2003	2000.00	17	Збирка на прописи од областа на стопанството и финансите <i>Миле Крцкоски, Јован В. Бишковски</i>	300.00
4	CD-ROM Издание 2002	2000.00	18	Збирка на прописи од областа на државјанството <i>Феданчо Стоев, Мирјана Лазарева - Трајковска</i>	350.00
5	CD-ROM Издание 2001	2000.00	19	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилоги) <i>Д-р Јован Проевски, Миле Крцкоски</i>	500.00
6	КОМПЛЕТ- CD-ROM Изданија 2003, 2002 и 2001	5000.00	20	Збирка на прописи од областа на катастарот, просторното и урбанистичко планирање и стопанството <i>Миле Крцкоски, Јован В. Бишковски</i>	400.00
7	WEB-страницата - издание на Службен весник на РМ <i>целата законска и подзаконска регулатива од 1945 до денес, како и деталното издание на службениот весник (годишна претплата)</i>	12200.00	21	Судски деловник (со коментар и преднетен регистар) <i>Драган Тунаковски</i>	300.00
8	Устав на Република Македонија (со сите амандмани и рамковен договор) <i>Рокса Георгиевска, Елена Ставрева</i> на македонски јазик (мек повез) на англиски јазик (мек повез)	300.00 400.00	22	Збирка на прописи од авторското право и сродните права <i>М-р Валентин Пепелугоски</i>	300.00
9	Закон за спречување на перење пари <i>Д-р Јован Проевски</i>	400.00	23	Збирка на прописи од областа на судството, јавното обвинителство и адвокатурата <i>Миле Крцкоски, Елена Ставрева, Рокса Георгиевска</i>	500.00
10	Закон за извршната постапка <i>Д-р Стефан Георгиевски</i>	600.00	24	Збирка на прописи од областа на трговските друштва, трговијата, осигурувањето и сопствено-правните односи <i>Миле Крцкоски</i>	400.00
11	Кривичен законик <i>Д-р Владо Канковски</i>	600.00			
12	Закон за спречување на корупцијата <i>Д-р Јован Проевски (со објаснувања)</i>	420.00			
13	Збирка на прописи од областа на изборното право (со коментар и објаснување) <i>Трајко Величоски, Велкослав Ангелевски</i>	350.00			
14	Збирка на прописи за Владата на Република Македонија <i>Лилјана Стојановска</i>	500.00			

ПОРАЧКА

1. Порачувам _____ примерок-ци од изданието под реден број _____ со единечна цена од _____ денари.
 2. Порачувам _____ примерок-ци од изданието под реден број _____ со единечна цена од _____ денари.
 3. Порачувам _____ примерок-ци од изданието под реден број _____ со единечна цена од _____ денари.
 4. Порачувам _____ примерок-ци од изданието под реден број _____ со единечна цена од _____ денари.

Име и презиме: _____ Назив на фирмата: _____

Адреса: _____ Место: _____

Телефон: _____ Телефакс: _____ e-mail: _____

(М.П)

Нарачател,

Доказ за извршена уплата на жиро сметка 300000000188798 и порачката испратете ги на адреса на
 ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ 29, Скопје, п.факс 51
 или на телефакс +389-2-311-22-67